

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4139/2533

ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด
ธนาคารกรุงไทย จำกัด
นายด้อย หอสกุล

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา , มาตรา 715, มาตรา 856, มาตรา 859

วงเงินจำนองตามที่ระบุในสัญญาจำนองหมายถึงเฉพาะหนี้เงินต้น หาได้รวมถึง
หนี้ดอกเบี้ยด้วยไม่ ผู้รับจำนองจึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ในส่วนดอกเบี้ยที่เกินวงเงิน
จำนองได้

เมื่อสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีที่จำเลยทำไว้กับผู้ร้องไม่ปรากฏรายการเดินสะพัด
ในบัญชีอันจะเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้ร้องได้ยินยอมให้จำเลยเบิกเงินเกินบัญชีต่อไป
อีกนับแต่วันสิ้นสุดของสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ทั้งไม่ปรากฏรายการนำเงินเข้าเพื่อ
หักทอนหนี้ของยอดเงินที่ยังค้างชำระพฤติการณ์แสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้ถือว่า
สัญญาเบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา ผู้
ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะคิดดอกเบี้ยทบต้นโดยอาศัยข้อตกลงตามสัญญาเดิมอีกต่อไป

คดีนี้สืบเนื่องมาจากโจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยเพื่อบังคับ
คดีชำระหนี้ผู้ร้องยื่นคำขอชำระหนี้ก่อน ในฐานะเจ้าหนี้ผู้รับจำนองที่โจทก์นำยึด
จำเลยจำนองเป็นประกันหนี้กู้เบิกเงินเกินบัญชีกับผู้ร้องในวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ผู้
ร้องขอรับชำระหนี้คิดถึงวันยื่นคำร้องเป็นจำนวนเงิน ๒๘๘,๔๓๓.๐๒ บาท พร้อม

ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่๓๐ ตุลาคม ๒๕๒๙ เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์คัดค้านว่า ผู้ร้องมีบุริมสิทธิในที่ดินเพียงต้นเงินจำนองและดอกเบี้ยนับแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๗ จนถึงวันยื่นคำร้องเท่านั้นสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีครบกำหนดในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๘ ไม่มีการต่ออายุสัญญาอีก ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้นอีกต่อไปผู้ร้องคิดดอกเบี้ยไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษา (ที่ถูกเป็นมีคำสั่ง) ว่า ให้ผู้ร้องมีบุริมสิทธิในทรัพย์จำนองที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๘๘๙ ตำบลแม่กลอง(แหลมใหญ่) อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงครามพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีมีปัญหาว่า ผู้ร้องมีบุริมสิทธิขอรับชำระหนี้จำนองได้เท่าใดผู้ร้องฎีกาวายอดเงินตามที่ระบุในสัญญาจำนองและสัญญากู้เบิกเงินเกิน บัญชีจำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาทไม่รวมถึงดอกเบี้ยด้วย ผู้ร้องจึงมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนเป็นเงิน ๒๘๘,๔๓๓.๐๒ บาท ตามคำร้องศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วสัญญาจำนอง ข้อ ๑ ระบุว่า "ผู้จำนองตกลงจำนองที่ดินเพื่อเป็นประกันหนี้ของผู้จำนองซึ่งเป็นหนี้ผู้รับจำนองอยู่ในเวลานี้หรือในเวลาใด เวลาหนึ่งต่อไปในภายหน้าเป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท" และสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนอง ข้อ ๑ ระบุว่า "จำนองประกันหนี้ซึ่งผู้จำนองเป็นหนี้ อยู่ในเวลานี้หรือในเวลาใดเวลาหนึ่งต่อไปในภายหน้าเป็นจำนวนเงิน๒๐๐,๐๐๐ บาท

กับค่าอุปการณ์ คือ ดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ในการไม่ชำระหนี้และค่าฤชา
ธรรมเนียมในการบังคับจำนอง" เห็นว่าประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
๗๐๘ บัญญัติว่า "สัญญาจำนองนั้นต้องมีจำนวนเงินระบุไว้เป็นเรือนเงินไทยเป็น
จำนวนแนตรงตัวหรือจำนวนชั้นสูงสุดที่ได้เอาทรัพย์สินจำนองนั้นตราไว้เป็น
ประกัน"และมาตรา ๗๑๕ บัญญัติว่า "ทรัพย์สินซึ่งจำนองย่อมเป็นประกันเพื่อการ
ชำระหนี้กับทั้งค่าอุปการณ์ด้วยคือ (๑) ดอกเบี้ย (๒) ค่าสินไหมทดแทนในการไม่ชำระ
หนี้ (๓) ค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับจำนอง"จากบทบัญญัติทั้งสองมาตราดังกล่าว
จะเห็นได้ว่าหากมีการระบุจำนวนเงินที่จำนองเป็นประกันไว้ และให้รวมถึงดอกเบี้ย
หรือค่าอุปการณ์อื่นรวมอยู่ในวงเงินนั้นด้วย ก็หาจำต้องระบุข้อความไว้ในมาตรา
๗๑๕อีกไม่ เพราะจำนองย่อมเป็นประกันหนี้ตามวงเงินที่กำหนดตามมาตรา ๗๐๘อยู่
แล้วที่มาตรา ๗๑๕ บัญญัติเช่นนั้นจึงเห็นได้ว่าหนี้ดอกเบี้ยหาได้รวมอยู่ในวงเงินตาม
ที่ระบุในสัญญาจำนองไม่ ดังนั้น ผู้ร้องจึงมีสิทธิขอรับชำระหนี้ก่อนในส่วนดอกเบี้ยที่
เกินวงเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาทด้วยที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้ผู้ร้องมีบุริมสิทธิในทรัพย์สิน
จำนองเพียง๒๐๐,๐๐๐ บาท โดยไม่ให้ดอกเบี้ยจากเงินจำนวนดังกล่าวนั้นไม่ต้องด้วย
ความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของผู้ร้องฟังขึ้น แต่ที่ผู้ร้องขอคิดดอกเบี้ยทบต้นอัตรา
ร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๘ มีนาคม๒๕๒๗ อันเป็นวันที่ทำสัญญากู้เบิกเงินเกิน
บัญชี จนถึงวันที่ ๒๙ตุลาคม ๒๕๒๙ อันเป็นวันยื่นคำร้องนั้น เห็นว่า ตามสำเนาสัญญา
กู้เบิกเงินเกินบัญชีเอกสารหมายเลข ร.๑ และสำเนาบัญชีกระแสรายวันของจำเลย
เอกสารหมายเลข ร.๔ ไม่ปรากฏรายการการเดินสะพัดในบัญชีอันจะเป็นหลักฐานแสดงว่าผู้
ร้องได้ยอมให้จำเลยกู้เบิกเงินเกินบัญชีต่อไปอีกนับ แต่วันสิ้นสุดของสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชี ซึ่งกำหนดให้จำเลยชำระทั้งต้นเงินและดอกเบี้ยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๘
มีนาคม๒๕๒๘ ทั้งไม่ปรากฏรายการการนำเงินเข้าเพื่อหักทอนหนี้ของยอดเงินที่ค้าง
ชำระของฝ่ายจำเลยซึ่งเป็นลูกหนี้ ตามพฤติการณ์ดังกล่าวแสดงว่าคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ให้ถือว่าสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีเป็นอันสิ้นสุดลงตามกำหนดระยะ เวลาที่ระบุไว้ใน

สัญญาดังกล่าว ผู้ร้องจึงไม่มีสิทธิที่จะติดดอกเบี้ยยทบต้นโดยอาศัยสัญญากู้เบิกเงิน
เกินบัญชีตามเอกสารหมาย ร.๑ ได้อีกต่อไป

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ผู้ร้องมีสิทธิได้รับชำระหนี้ก่อนโจทก์และเจ้าหนี้รายอื่น
เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๗.๕ ต่อปี โดยวิธีทบต้น
นับแต่วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๗ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๒๘ หลังจากนั้นให้ติดดอกเบี้ยใน
อัตราเดียวกันโดยไม่ทบต้นจนกว่าผู้ร้องจะชำระหนี้แล้วเสร็จ

(ประชา บุญวนิช-บุญส่ง วรรณกลาง-นิเวศน์ คำผอง)

ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม - นายพิชัย คุ่มพงษ์

ศาลอุทธรณ์ - นายเคลื่อน วัฒนเมธียานนท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ